

시정 · 주의 · 개선 요구

제 목 : 용역 · 공사계약 지체상금 미징수

담당부서 : 총무전산실, 인재경영실

내 용

1. 업무개요

기획평가원은 「계약업무요령」에 근거하여 계약업무를 수행하고 있으며, 「계약업무요령」은 「회계규정」 제10장에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정하고 있다. 아울러, 계약에 관하여는 다른 법령이나 규정이 있는 경우 우선적으로 적용하고, 그것을 제외하고는 「계약업무요령」에서 정하는 바에 의하도록 되어 있다.

2. 사실관계 및 판단기준

「계약업무요령」 제77조(계약담당자의 의무)에서 계약담당부서의 장은 당해 공사계약에 대하여 각 호의 사항(6.지체상금의 징수 등)을 검토·이행하여야 한다고 규정하고 있다. 또한, 계약 관련 법령 및 규칙에 의거 계약담당부서에서는 용역 · 공사가 완료 · 준공되었을 때 완료 · 준공 서류를 접수하며, 구매요구부서의 검사 후 최종적으로 지체상금 발생 여부를 확인하여 대금지급을 하여야 한다.

계약담당부서에서는 계약상대자(국가기관과 지방자치단체 제외)가 계약상의 의무를 지체한 때에, 「계약업무요령」 제67조(지체상금)에 의거 지체상금으로서 계약금액에 지체 상금율과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하거나 기획평가원이 지급할 계약금액 중에서 공제하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

기획평가원에서는 계약담당부서가 아닌 구매요구부서에서 완료 · 완공 서류 접수, 검사조서 작성, 대금지급신청을 수행하고 있으며, 계약담당부서는 대금지급신청, 검사조서 확인 등 협조 결재자로서의 역할을 수행하고 있다.

또한, 기 구축된 검사조서 업무시스템은 사용되지 않고 있으며, 수기로 작성된 검사조서는 대금지급신청서에 첨부파일 형태로 보관되고 있다. 이에 실제 완료·완공일자, 지체일수, 지체상금액 등의 정보가 전산화되어 있지 않으며, 계약종료일과 완료·완공일자를 비교하여 지체상금액이 자동으로 계산되지 않는 등의 적시통제가 이루어지지 않고 있다.

이 같은 사유로, 용역·공사계약에서 발생한 지체상금에 대해서 계약상대자에게 지체상금을 별도로 징수하거나, 지급될 대가에서 지체상금을 공제하고 대금지급을 하는 등의 적절한 조치가 이루어지지 않은 사례가 [표 14]와 같이 발생하였다.

[표 14] 감사기간 ('20.07.01.~'21.06.30.) 중 지체상금 미징수 계약 내역

계약 번호	계약명	계약 시작일	계약 종료일	계약금액 (천원)	계약상대자	준공완료일자 (시정조치일자)	지체일수	지체상금 (원)
20-35	특허분석을 통한 소재 핵심기술 개발동향과 글로벌 트렌드 분석	2020.04.24	2020.08.31	48,000	(주)테크 디엔에이	2020-11-05	57	3,420,000
20-61	사회문제해결형 R&D 가이드라인 마련 및 사회 문제해결형 다부 처 R&D사업 이 행점검	2020.08.20	2020.11.30	80,000	아이에스 티아이 미래전략 연구소	2020-12-22	9	900,000
계 (2건)								4,320,000

관계자 의견 및 검토결과

관련부서에서는 계약의 적시 완료 여부를 확인하기 위해 제도적으로 보완하고, 규정에 부합하는 정보화 체계를 구축하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 한국과학기술기획평가원장(총무전산실장)은

- ① 용역·공사계약 지체상금 발생 건에 대해 계약상대자로부터 즉시 지체상금 (4,320,000원)을 회수하시기 바라며, (시정)
- ② 계약관리 의무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의를 촉구하여 주시기 바라며, (주의)
- ③ 용역·공사 계약의 검사기준 규정화, 검사절차 전산화 등을 통해 계약관리 체계를 개선하여 주시기 바랍니다. (개선)

※ 관련자

연번	소 속 (현 소속)	직위(직급)	성 명	담당업무	담당기간	비고
1	총무전산실	실장	박○○	실 업무 총괄	`20.9.~`21.2.	주의
2	총무전산실	전문관리원	윤○○	용역계약	`20.9.~ 현재	주의